

0001820-29.2020.8.26.0495

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Raphael Ernane Neves

Comarca: Registro

Foro: Foro de Registro

Vara: 1ª Vara

Data de Disponibilização: 01/05/2022

... traziam consigo, para fins de tráfico, 88 porções de cocaína, e os dois indivíduos, também previamente ajustados e em unidade de desígnios com ANDERSON DE PAULA FERREIRA, tinham em depósito, para fins de tráfico, 2.529 porções de cocaína, com peso total de 1.649,26 gramas, conforme exame de constatação a fls. 27/29, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Registro

Foro de Registro

1ª Vara

Rua Jeronimo Monteiro Lopes, 93, Registro-SP - cep 11900-000

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 0001820-29.2020.8.26.0495 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

0001820-29.2020.8.26.0495

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência - 2056506/2019 - DEL.SEC.REGISTRO PLANTÃO, 3833955 - DEL.SEC.REGISTRO PLANTÃO, 182/19/429 - DEL.SEC.REGISTRO PLANTÃO, 2056506 - DISE- DEL.SEC.REGISTRO, 182/19/429 - DISE- DEL.SEC.REGISTRO, 2056506 - DISE- DEL.SEC.REGISTRO, 182/19/429 - DISE- DEL.SEC.REGISTRO, 2056506 - DISE- DEL.SEC.REGISTRO, 182/19/429 - DISE- DEL.SEC.REGISTRO

Tipo Completo da Parte Ativa Principal << Informação indisponível >>:

Nome da Parte Ativa Principal << Informação indisponível >>

Réu:

LUCIELI NUNES DA SILVA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Raphael Ernane Neves

Vistos.

I. RELATÓRIO:

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, no uso de suas atribuições constitucionais, ofereceu denúncia (fls. 191/193) em face de LUCIELI NUNES DA SILVA, já qualificada nos autos do processo em epígrafe, porque, segundo consta da inicial, no dia 23 de fevereiro de 2019, por volta das 13h00min, na esquina das ruas Pedro Lopes Dias e Ana Ribeiro Ramos, bem como, na Rua Ana Ribeiro Ramos, nº 19, Vila Nova, nesta cidade e Comarca de Registro/SP, a denunciada e ROBERTO RODRIGUES CARODI, previamente ajustados e em unidade de desígnios, traziam consigo, para fins

de tráfico, 88 porções de cocaína, e os dois indivíduos, também previamente ajustados e em unidade de desígnios com ANDERSON DE PAULA FERREIRA, tinham em depósito, para fins de tráfico, 2.529 porções de cocaína, com peso total de 1.649,26 gramas, conforme exame de constatação a fls. 27/29, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou Regulamentar.

Por tais razões, pleiteou o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO a condenação dos acusados ROBERTO RODRIGUES CARODI, LUCIELI NUNES DA SILVA e ANDERSON DE PAULA FERREIRA, como incurso no artigo 33, caput da Lei nº 11.343/06. Os autos foram desmembrados em relação a ROBERTO RODRIGUES CARODI e LUCIELI NUNES DA SILVA, formando os autos 0001820-29.2020.8.26.0495 e 0001266-94.2020.8.26.0495, sendo julgado em conjunto nesta data.

Quanto ao corréu ANDERSON DE PAULA FERREIRA, já houve sentença condenatória nos autos nº 1500097-98.2019.8.26.0570.

Os acusados ROBERTO RODRIGUES CARODI e LUCIELI NUNES DA SILVA foram notificados, apresentando resposta à acusação. A denúncia foi recebida, sendo os corréus citados.

Durante a instrução foram ouvidas as testemunhas e os réus foram interrogados. O Ministério Público requereu a condenação nos termos da denúncia. A defesa requereu a absolvição dada a fragilidade das provas. Subsidiariamente postulou aplicação da pena no mínimo legal.

É o Relatório. DECIDO.

II. FUNDAMENTAÇÃO:

Inexistindo preliminares a serem analisadas, passo ao julgamento de mérito, determinando o apensamento digital do presente feito ao autos 0001266-94.2020.8.26.0495.

Dos fatos: Extraí-se da denúncia que:

"(...) Segundo apurado, os Policiais Militares compareceram na esquina das ruas Pedro Lopes Dias e Ana Ribeiro Ramos visando averiguar notícia anônima recebida, a respeito da prática de tráfico de entorpecentes no local.

Inicialmente, os policiais militares realizaram abordagem e submeteram ROBERTO a revista pessoal, ocasião em que localizaram 07 porções de cocaína e a quantia de R\$ 30,00 em seu bolso e, ato contínuo perceberam que LUCIELI tentava se esconder, razão pela qual também foi submetida a revista pessoal e no carrinho de bebê que conduzia, local este em que foram encontradas mais 81 porções de cocaína.

Já no Distrito Policial, LUCIELI afirmou que seu sobrinho ANDERSON tinha em depósito, na residência situada na Rua Ana Ribeiro Ramos, nº 19, Vila Nova, drogas e dinheiro, relativos ao tráfico de drogas.

Diligenciado ao endereço indicado, foram recebidos por ANDERSON, e localizaram a quantia de R\$ 1.256,00 em cima de um armário, uma munição intacta do calibre 38 e 2.529 porções de cocaína, as quais estavam em uma sacola plástica escondida em cima da laje do banheiro. (...)"

Tipo Penal

Lei 11.343/06

Art. 33. Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar:

Pena - reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.

A conduta imputada aos acusados é de no dia, hora e local citados, trazer consigo e ter em depósito, para fins de tráfico, as substâncias entorpecentes descritas acima, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

A pretensão punitiva estatal merece procedência.

Da Materialidade:

A materialidade delitativa ficou demonstrada pelo auto de prisão em flagrante delito de fl. 06, pelo boletim de ocorrência de fls. 13/16, pelo auto de exibição/apreensão de fls. 20/21, pelo auto de constatação preliminar de fls. 32/34, pelas imagens de fls. 62/63 e pelo exame químico-toxicológico de fls.

195/197, bem como pela prova oral e documental angariada ao feito, que deixou cabalmente provada a existência do delito de trazer consigo e ter em depósito entorpecentes, para fins de tráfico de drogas.

Da autoria:

Quanto à autoria do crime, também é certa e recai sobre a pessoa dos acusados LUCIELI NUNES DA SILVA e ROBERTO RODRIGUES CARODI.

A acusada LUCIELI NUNES DA SILVA, em seu interrogatório colhido na fase policial (fl. 11), porque revel, declarou: "Que estava junto com o seu carrinho de bebê e tinha o conhecimento que os entorpecentes estavam no carrinho, mas disse que não eram de sua propriedade e sim de Roberto; que não é traficante de entorpecente se sim usuária; que ratificou que delatou o seu sobrinho Anderson aos policiais, indicando a sua residência e dizendo que o mesmo está traficando entorpecentes há um bom tempo."

O acusado ROBERTO RODRIGUES CARODI em seu interrogatório colhido na fase policial (fl. 11), porque revel, declarou: "Que estava na rua, quando foi abordado pelos policiais militares, tendo dito que estava apenas com uma pedra de crack em seu bolso, que adquiriu para fumar e uma quantia em dinheiro que não se recorda a quantidade; que nega que estava com 07 (sete) eppendorfs de cocaína e traficando os entorpecentes; com relação ao carrinho de bebê, que estava com os entorpecentes, nega ser proprietário deles, nada sabendo dizer acerca da propriedade dessas drogas. Por fim, disse que conhece Lucieli e Anderson apenas de vista, por morarem no mesmo bairro."

Como salientei, os acusados não compareceram para oitiva judicial, no entanto as versões apresentadas na fase policial merecem aproveitamento, uma vez que devidamente ratificadas pela prova produzida sob o crivo do contraditório.

Neste sentido: APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS NEGATIVA DE AUTORIA - ABSOLVIÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS - DELAÇÃO EXTRAJUDICIAL DE CORRÉU - DEPOIMENTOS DE POLICIAIS - CREDIBILIDADE -CONDENAÇÃO MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO. - Havendo provas suficientes a atribuir a autoria do crime de tráfico de drogas, sobretudo, estando a delação extrajudicial do corréu em conformidade com as demais provas colhidas nos autos, a manutenção da condenação é medida que se impõe. - Em tema de comércio clandestino de substâncias entorpecentes, os depoimentos de policiais que efetuaram a prisão em flagrante do réu têm plena validade e não podem ser desprezados por mero preconceito, sobretudo quando em harmonia com os demais elementos dos autos. (TJ-MG - APR:

10024121751523001 MG, Relator: Jaubert Carneiro Jaques, Data de Julgamento:

18/02/2014, Câmaras Criminais / 6ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação:

24/02/2014).

Isto porque, em juízo, pelo sistema audiovisual, Policial Mário Edson, em juízo, disse que estava em patrulhamento no local, em companhia do Cabo Vítor, em atendimento a informação de tráfico de drogas. Declinou que encontrou com o acusado ROBERTO e o abordou. Assinalou que encontrou com ROBERTO dinheiro e drogas descritas na inicial. Informou que em prosseguimento da ocorrência encontrou com a acusada LUCIELI escondida atrás de um carrinho de bebê. Abordada a acusada, no carrinho de bebê foi encontrada mais porções de entorpecentes que a ré informou pertencer ao acusado ROBERTO que, por sua vez, não confirmara a informação. Indicou que o carrinho somente estava com drogas sem qualquer criança sendo carregada. Salientou que a acusada ainda delatou o sobrinho dela de nome ANDERSON, sendo localizada drogas na residência do citado.

Saliente-se que os depoimentos dos policiais é de válido e de suma importância, como já consignou a jurisprudência: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADOS. DEPOIMENTO DE POLICIAIS. VALIDADE. ALEGAÇÃO DE SER USUÁRIO. IMPROCEDÊNCIA. 1. Se todas as provas são irrefutáveis, dando como certo e inquestionável o tráfico de entorpecentes, nada há para se alterar na sentença, hipótese que torna o pleito de absolvição impossível de acolhimento, mormente se levarmos em conta sua confissão extrajudicial, amparada por depoimentos e outros indícios. 2. O depoimento de policiais tem a mesma presunção de credibilidade de qualquer outro testemunho e, para destituir o seu valor probante, e necessário demonstrar que o mesmo tem algum interesse na causa, ou outro motivo sério e

concreto que o torne suspeito. 3 -inadmissível o pedido de desclassificação para o delito previsto no art. 16, da Lei nº 6.368/76 quando ausente a prova da exclusividade de uso próprio, sendo da defesa o ônus da prova cabal e irrefutável da alegação de ser o réu usuário e dependente da droga. Decisão improvida. (TJ-GO; Acr 30909-2/213; Proc. 200700706288; Goiânia; Primeira Câmara Criminal; Rel. Des. Elcy Santos de Melo; Julg. 05/06/2007; DJGO 20/06/2007) LEI 6368-1976, art. 16. Com efeito, a delação apreendida pela requerida LUCIELI, indicando que o material que transportava no carrinho de bebê com o qual apenas carregava entorpecente, pertenciam ao corréu, merece acolhimento judicial, pois a delação foi devidamente presenciada e relatada em juízo pelo policial que serviu de testemunha no feito. O dolo dos agentes restou evidenciado.

A conduta da denunciada, por evidente, é típica e se subsume com perfeição ao tipo legal do artigo 33, caput da Lei nº 11.343/06, pois os requeridos, em comparsaria, transportavam entorpecentes para entrega e consumo de terceiros, merecendo responsabilização pelo material encontrado na posse deles, com exclusão da propriedade do material encontrado na posse do correquerido ANDERSON, tal como projetado na inicial e bem salientado pela combativa Defesa.

Da causa de diminuição de pena do art. 33, §4º da lei 11.343/2006:

Cabe ressaltar que não se deve aplicar o art. 33, §4º da lei 11.343/2006, vez que não preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos para tanto, em razão da quantidade de drogas apreendidas e do prévio envolvimento da ré LUCIELI no cometimento de outros crimes, sendo inclusive reincidente, situação que revela uma personalidade voltada a prática delitiva.

Por outro lado, cabe ressaltar que não se deve aplicar o art. 33, §4º da lei 11.343/2006, vez que também não preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos para o requerido ROBERTO, em especial por ter envolvimento anterior com o tráfico a evidenciar dedicação importante ao comércio espúrio.

III. DISPOSITIVO:

Diante de todo o exposto, julgo PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal para condenar os corréus LUCIELI NUNES DA SILVA e ROBERTO RODRIGUES CARODI, já qualificados nos autos do processo em epígrafe, às penas do artigo 33, caput da Lei nº 11.343/06.

Posto isso, passo à dosimetria da pena.

IV. Da Fixação da Pena:

Atento às diretrizes dos artigos 59 e 68 do Código Penal, que elegeram o sistema trifásico para a dosimetria das penas, passo à análise das circunstâncias judiciais.

Para ré LUCIELI NUNES DA SILVA:

Circunstâncias Judiciais: Culpabilidade: o grau de reprovabilidade da conduta levada a feito pela acusada é superior ao previsto pelo legislador, porque a acusada tinha em depósito quantidade considerável de drogas. É certo que possuía plena consciência de sua ilicitude e, podendo se determinar de modo diverso, não o fez. A quantidade dos entorpecentes, por certo, recomendam o agravamento da pena base, na forma do art. 42 da Lei 11.343/2006. Antecedentes: a ré possui antecedentes criminais (fls. 498/510). Conduta social e personalidade: não restaram denegridas. Motivos do Crime: não apurados. Circunstâncias do Crime: não desfavorecem a acusada. Consequências da conduta ilícita: não foram além das que são ínsitas ao delito. Comportamento da vítima: não avaliado.

Preponderando circunstâncias subjetivas desfavoráveis à acusada, aplico-lhe a pena-base em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa no mínimo legal, haja vista sua presumidamente precária condição socioeconômica.

Atenuantes e Agravantes: Não há atenuantes. Presente a agravante da reincidência, pelo que aumento a pena em 1/6 (um sexto).

Das causas de Diminuição e de Aumento de Pena: Não há causas de diminuição ou aumento de pena.

Pena definitiva: Destarte, fixo a pena definitiva em 06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) meses de reclusão a ser cumprida inicialmente em regime FECHADO, tendo em vista ser este o único regime capaz de prevenir e reprimir a conduta

delitiva e o comportamento desregrado da ré, bem assim porque reincidente (art. 33, §3º e 59 do Código Penal) e 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa, no mínimo legal, haja vista sua presumidamente precária condição socioeconômica.

Substituição: Incabível por conta do montante de pena aplicado, bem como pela reincidência reconhecida nos autos (art. 44 e seguintes do CP).

Sursis: Incabível, em virtude do montante de pena aplicado, bem como pelas circunstâncias judiciais desfavoráveis.

Do réu ROBERTO RODRIGUES CARODI:

Circunstâncias Judiciais: Culpabilidade: o grau de reprovabilidade da conduta levada a efeito pelo acusado é superior ao previsto pelo legislador, porque o acusado tinha em depósito quantidade considerável de drogas. É certo que possuía plena consciência de sua ilicitude e, podendo se determinar de modo diverso, não o fez. A quantidade dos entorpecentes, por certo, recomendam o agravamento da pena base, na forma do art. 42 da Lei 11.343/2006. Antecedentes: o réu possui maus antecedentes (fls. 513/526 dos autos 0001266-94.2020.8.26.0495). Conduta social e personalidade: não restaram denegridas. Motivos do Crime: não apurados.

Circunstâncias do Crime: não desfavorecem a acusada. Consequências da conduta ilícita: não foram além das que são ínsitas ao delito. Comportamento da vítima: não avaliado.

Preponderando circunstâncias subjetivas desfavoráveis à acusada, aplico-lhe a pena-base em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa no mínimo legal, haja vista sua presumidamente precária condição socioeconômica.

Atenuantes e Agravantes: Não há atenuantes ou agravante.

Das causas de Diminuição e de Aumento de Pena: Não há causas de diminuição ou aumento de pena.

Pena definitiva: Destarte, fixo a pena definitiva em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão a ser cumprida inicialmente em regime FECHADO, tendo em vista ser este o único regime capaz de prevenir e reprimir a conduta delitiva e o comportamento desregrado da ré (art. 33, §3º e 59 do Código Penal) e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, no mínimo legal, haja vista sua presumidamente precária condição socioeconômica.

Substituição: Incabível por conta do montante de pena aplicado, bem como pela reincidência reconhecida nos autos (art. 44 e seguintes do CP).

Sursis: Incabível, em virtude do montante de pena aplicado, bem como pelas circunstâncias judiciais desfavoráveis.

V. DISPOSIÇÕES FINAIS:

(a) Concedo aos acusados o direito de recurso em liberdade. (b) Nos termos do art. 804 do CPP, condeno os acusados ao pagamento das custas processuais, calculadas ex lege. (c) Deixo de fixar o valor mínimo de indenização, por ser inaplicável a hipótese ao caso em tela (CPP, art. 387, inciso IV). (d) Nos termos do art. 63 da lei 11.343/2006, determino o perdimento em favor da União dos bens apreendidos com a sentenciada, posto que provenientes e utilizados para o tráfico. (e) Em atenção ao art. 15, inciso III, da Constituição da República, declaro a suspensão dos direitos políticos da sentenciada. (f) Expeça-se a guia de recolhimento provisório. (g) Comunique-se o desfecho da ação penal ao serviço distribuidor e ao Instituto de Identificação Ricardo Gumbleton Daunt (IIRGD). (h) Após o trânsito em julgado: (1) lance-se o nome da condenada no rol dos culpados (CPP, art. 393, inciso II); (2) oficie-se ao juízo eleitoral do local do domicílio da sentenciada comunicando a suspensão dos direitos políticos; (3) remetam-se os autos ao ofício contador para o cálculo das custas processuais; e (4) expeça-se a definitiva guia de recolhimento para execução da pena. (5) oficie-se na forma do art. 63, §4º da lei 11.343/2006. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Registro, 01 de maio de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA